

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Curicó
CAUSA ROL : C-1461-2022
CARATULADO : LAVÍN/Mena

Curico, once de Marzo de dos mil veinticuatro

VISTO:

En el folio 1, de fecha 03 de agosto de 2022, comparece don **JULIO LAVIN RETAMAL**, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad N°8.337.469-1, domiciliado en calle 37 Oriente número 1275, departamento 901, de la comuna de Talca quien viene en interponer demanda de Indemnización de Perjuicios bajo régimen de Responsabilidad Civil Precontractual en contra de don **MARCO ANTONIO MENA RAMOS**, chileno, casado, factor de comercio, cédula nacional de identidad N° 10.326.248-8, domiciliado en calle O'Higgins N° 385 de la comuna y provincia de Curicó, para que en definitiva, sea condenado al pago de la suma que se demanda, debidamente reajustada y con expresa condena en costas, conforme a la siguiente argumentación fáctica y al Derecho que a continuación se expone.

1.- LOS HECHOS.

1.1.- Consta de los documentos que se acompañarán, que con fecha **18 de mayo de 2022** el demandado, don Marcos Antonio Mena Ramos hizo una oferta de compra de un inmueble agrícola, y sus derechos de aprovechamiento de aguas, de su propiedad, cual es el siguiente:

a) **Inmueble denominado LOTE QUINCE GUION A TRES**, resultante de la división de la parcela N° 15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, de la comuna de San Rafael, Provincia de Talca, de una superficie de 15,81 hectáreas, cuyo título de dominio se encuentra inscrito a fojas 11.221 N° 10.262 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2015. Rol de avalúo N° 8023-65, de la comuna de San Rafael.

b) **Derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en: Una acción en la Comunidad de Aguas Canal**



«RIT»

Foja: 1

Vergara, Derivado Canal Guindo. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 1.070 número 875 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2015.

c) **Derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en: Cero coma cuarenta y cuatro acciones en la Comunidad de Aguas Canal El Álamo.** El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 1.071 número 876 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2015.

1.2.- Dicha **oferta de compra**, don MARCO ANTONIO MENA RAMOS, la hizo por escrito con fecha 25 de mayo de 2022, por intermedio de la oficina de corretaje de propiedades Tattersal Gestión de Activos S.A. (el adelante la corredora).

1.3.- Recibida la oferta de compra, dentro de plazo, la aceptó pura y simplemente, con fecha 02 de junio de 2022.

1.4.- Las condiciones bajo las cuales se ofertó y aceptó la compra de la citada propiedad fueron entonces las siguientes:

1.4.1) El precio de compra de la propiedad es de trescientos cuarenta y siete millones ochocientos veinte mil pesos (\$347.820.000.-).

1.4.2) El precio se pagaría al contado, dentro del plazo máximo de 06 meses contados desde la firma de la promesa de compraventa. Es decir, dentro del plazo de seis meses debía firmarse la escritura de promesa de compraventa, la escritura definitiva de compraventa, y pagarse el precio señalado, todo lo cual fue un elemento esencial para haber aceptado la señalada oferta.

1.4.3) La entrega material de la propiedad se efectuaría después del pago total del precio.

1.4.4) Como prueba de la seriedad de la referida oferta de compra, el demandado hizo entrega a la sociedad corredora de propiedades el Tattersal de un cheque nominativo y cruzado por la suma de \$34.782.000, de su cuenta corriente del Banco de Santander N° 037-0285-465 emitido a su nombre, documento que quedó en poder de la señalada corredora, la que se lo entregaría en caso que el señor Marcos Antonio Mena Ramos no cumpliera las obligaciones asumidas en la oferta de compra, caso en el cual la referida suma será considerada como multa a beneficio de su parte.

Es menester señalar que en su calidad de vendedor, igualmente contrajo la obligación de documentar una suma de dinero, en su caso, como garantía de seriedad de su intención de vender, lo que hizo con la entrega de un documento que quedó en poder de la corredora de propiedades.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

1.5.- Con fecha 06 de julio de 2022, se le envió un correo con un borrador del contrato de promesa de compraventa en el cual se establecían, condiciones distintas a las consignadas en la oferta de compra del señor Mena Ramos, la cual como se ha dicho fue aceptada pura y simplemente por su parte. En efecto, en dicho borrador de contrato de promesa se establecía que en definitiva el pago de la compraventa prometida podía llegar a concretarse en ocho meses o más. Ya no eran seis meses para la operación total, esto la firma de contrato de promesa de compraventa, suscripción de contrato de compraventa prometido y su pago, sino que ahora en el borrador de promesa se establecía un plazo de 180 días hábiles solo para la firma del contrato prometido de compraventa, es decir, se extendió el plazo ya que se estableció un plazo mayor que el de seis meses para la firma del contrato de compraventa prometido, y luego el pago de verificaría contra inscripción, todo lo cual como se sabe toma un tiempo para las firmas de bancos, cierre de escritura, etc., y las inscripciones del caso, todo lo cual no estuvo de acuerdo a la oferta aceptada por su parte. Sumado a lo anterior, se establecía que el plazo que se fija en la promesa de compraventa es un plazo No Extintivo. Es decir, transcurrido que sea el plazo, las partes seguían ligadas u obligadas al contrato.

En efecto, en el borrador de contrato de promesa de compraventa en la cláusula quinta se expresa:

"QUINTO: Plazo y condiciones. La escritura de compraventa definitiva se deberá otorgar a más tardar en 180 días hábiles a contar de esta fecha, entendiéndose por días hábiles de lunes a viernes, excluyendo en consecuencia sábados, feriados y festivos. En todo caso el plazo aquí señalado se considerará como no extintivo para todos los efectos legales.

Sin perjuicio de lo anterior, será condición necesaria para la celebración del contrato de compraventa prometido el hecho que, dentro del plazo antes señalado, se hayan verificado, copulativamente, las siguientes condiciones:

5.1. Que los títulos de dominio de los bienes se encuentren ajustados a derecho a la fecha de la suscripción del contrato de compraventa definitivo. Para tales efectos, el Promitente Vendedor deberá hacer entrega al Promitente Comprador de copia de los títulos de dominio de los bienes. Se entenderá que los títulos de dominio se encuentran ajustados a derecho, si cumplieren con los criterios y estándares que utilizan los bancos e instituciones financieras en los estudios de títulos de operaciones hipotecarias.

5.2. Que los bienes se encuentren libres de hipotecas, gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, deudas, libres de limitaciones al dominio de cualquier naturaleza, y libre de ocupantes a cualquier título, con excepción de la Hipoteca



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

constituida a favor del Banco Scotiabank Chile inscrita a Fojas 3.093 N° 2.356 del año 2019 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes; Prohibición constituida a favor del Banco Scotiabank Chile inscrita a Fojas 3.953 N° 3.712 del año 2019 en el Registro de Prohibiciones, del Conservador de Bienes Raíces de Talca, Hipoteca constituida a favor del Banco Scotiabank Chile inscrita a Fojas 136 N° 95 del año 2019 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Registro de Aguas; Prohibición constituida a favor del Banco Scotiabank Chile inscrita a Fojas 85 N° 67 del año 2019 en el Registro de Prohibiciones del Registro de Aguas, del conservador de Bienes Raíces de Talca, las cuales se alzarán en la escritura de compraventa definitiva.- "

Frente a lo expresado en el borrador de promesa de compraventa con fecha 08 de julio de 2022, se le envió al demandado, a través del corredor El Tattersal el siguiente correo, dando cuenta del cambio de los términos del negocio, lo cual estaba fuera de lo acordado, pidiendo en definitiva ajustarse a los términos de la oferta de compra:

"Estimados, revisado el borrador de promesa de compraventa, les hago presente las siguientes observaciones, que deben ser salvadas, para que así el contrato de promesa se ajuste a lo establecido tanto en la Oferta de Compra, suscrita por el sr Marco Mena Ramos, como en la aceptación de la misma.

1) En efecto, en el punto 1 de la oferta de compra se establece en forma clara que el precio se pagará al contado, dentro del plazo de 6 meses (no de días hábiles) contados desde la firma de la promesa de compraventa. En forma expresa se señala que este plazo de meses se considera como el máximo pudiendo ser menor, incluso tres meses (así se dice en el texto de la oferta).

En consecuencia, se estableció un plazo total de 6 meses, contados desde la firma de la promesa para el pago del precio, es decir, dentro de ese plazo de 6 meses, a partir de la promesa de compraventa, debe suscribirse el contrato de compraventa prometido, y pagarse el precio. Todo debe ocurrir dentro del plazo de 06 meses, suscripción de contrato de promesa, contrato de compraventa y pago efectivo del precio. Ese es el acuerdo, y lo que para él fue esencial y tuvo en vista para aceptar la oferta.

2) Otra opción, es seguir lo que se dice en el punto dos de la oferta de compra, esto es que la escritura de compraventa definitiva deberá ser firmada dentro de los 30 días hábiles contados desde aceptación de la oferta (punto 2 de la oferta de compra).

3) De lo dicho, hace presente que lo señalado en la cláusula Quinta del borrador de promesa de compraventa, no se aviene con lo oferta de compra y su aceptación, ya que se cambia lo acordado, provocándole perjuicios. En efecto, en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

dicho borrador de promesa de compraventa se habla de un plazo de 180 días hábiles (no de meses como fue el acuerdo) para celebrar el contrato prometido de compraventa, no respetando lo señalado en la oferta de compra.

4) Con la propuesta de borrador de promesa de compraventa, se le permite ahora a la parte compradora tomarse el plazo de 180 días hábiles para celebrar la escritura de compraventa, y luego, más allá de los seis meses, una vez cerrada la escritura en la Notaría respectiva ingresar al Conservador la escritura para inscripción, luego de lo cual, recién se podrá generar el pago efectivo. Es decir, el pago efectivo puede exceder largamente el plazo de 06 meses, lo que va en contra de lo acordado, y además en su directo perjuicio.

Esto debe ser corregido y ajustarse a los acuerdos de la oferta de compra y aceptación de oferta.

5) También debe ser corregido lo expresado en la cláusula Quinta del borrador de promesa, cuando expresa en todo caso el plazo 180 días hábiles se considerada como no extintivo.

Esto tampoco fue acordado, y puede generar una situación, que por razones ajenas a su parte, estén amarrados por un largo tiempo y caer en una controversia que nadie quiere ni desea. Siguro (sic) que el plazo que se establezca debe ser extintivo, de forma tal que una vez transcurrido, las partes queden liberadas la una de la otra, ya que, aparte de ser sano para todos, es la única forma de urgir a las partes para el que negocio efectivamente se lleve a efecto, dentro de los términos acordados.

6) También debe aclararse lo señalado el punto 5.1, de la cláusula Quinta, ya que entiendo que Uds. tienen aprobados los títulos, de forma tal que no puede quedar en el aire el que los títulos se encuentren ajustados a derecho. UDs ya dieron su visto bueno en el sentido de que no hay reparos acerca de que los títulos, y consideraron que estos se encuentran ajustados derechos.

En consecuencia, con el ánimo de avanzar con este negocio en los términos expresados tanto en la oferta de compra y su aceptación, es que les pido hacer las correcciones antes mencionadas a la propuesta del texto de promesa de compraventa que le hicieran llegar, para que se ajuste efectivamente a lo acordado previamente.

Quedo atento a sus comentarios. Julio Lavín"

Finalmente, con fecha 19 de julio el Tattersal, en correo electrónico, en nombre del demandado expresa que las nuevas condiciones del negocio serían las siguientes:

1) Autorización del dueño para subdivisión ante el Servicio Agrícola y Ganadero.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

2) De no ser viable la subdivisión, no procede con el negocio.

3) El adelanto equivalente a las 1.000 UF conversadas, las entregaría una vez el SAG autorice la subdivisión (puede demorar entre 2 a 3 meses).

4) Los 2 meses más, aparte de los 6 estipulados, no los fijaría en UF sino en pesos.

Con los nuevos términos o condiciones que pretendió imponer el demandado, ajenas o contrarias al acuerdo o compromiso de compra, en los hechos significan una retractación del compromiso de compra. En efecto, en esas condiciones, y atendida la nula disposición del comprador, demandado en estos autos, para acercar posiciones y lograr un acuerdo para llevar adelante el negocio en los términos de la oferta de compra, es que la operación quedó sin efecto, por un cambio total de las condiciones consignadas en la oferta de compra.

Como se puede apreciar, el demandado al introducir nuevas condiciones para realizar el negocio, en los hechos se retractó de su compromiso de compra - y de seguir adelante con el negocio-, en los términos de su oferta aceptada por su parte, bajo argumentos insostenibles y que carecen de todo sentido lógico, e incumplió su obligación de comprar la propiedad de su dominio.

1.6.- Las partes fijaron para el caso de incumplimiento una cláusula penal, definiendo expresamente en la convención qué se entiende por tal. Dicha evaluación anticipada de perjuicios se fijó en la suma de \$34.782.000.- (treinta y cuatro millones setecientos ochenta y dos mil pesos) que corresponde al 10% del valor del precio pactado de la propiedad. De esta forma esta es la suma de dinero a la cual se deberá condenar al demandado, debidamente reajustada, más las costas del juicio, conforme al Derecho que a continuación se invoca.

II EL DERECHO

Como reza el artículo 1545 del Código Civil, la ley del contrato tiene fuerza vinculante para los intervinientes y las partes debían cumplirlo de buena fe, por lo que el demandado debía hacer lo propio por su parte, esto es cumplir los términos de la oferta de compra, es decir, celebrar el contrato definitivo de compraventa y efectuar su respectivo pago dentro del plazo de seis meses señalados en la oferta de compra aceptada, sin las nuevas condiciones que pretendió introducir el demandado, tales, como subdivisiones aprobadas por el Servicio Agrícola y Ganadero, aumento de plazo, etc.

El demandado aceptó vincularse contractualmente con su persona, como asimismo consintió en la evaluación anticipada de perjuicios, sin embargo, luego de ser aceptada, pura y simplemente su oferta de compra, procedió a retractarse de su compromiso de compra. No podrá cuestionarse la existencia de un contrato



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

como así tampoco la formación del consentimiento, bajo las normas del Código de Comercio, (artículo 97 y siguientes).

Innegable es la existencia de la responsabilidad precontractual en la que queda clarísima la responsabilidad del demandado por quebrantar el deber de buena fe.

En este espacio de tiempo, desde la oferta y su aceptación, y antes de suscribir el contrato definitivo las partes deben comportarse correcta y legalmente, regla de actuación que exige a los futuros contratantes el deber de guardar un correcto comportamiento de los tratos preliminares. La buena fe exige que no se interrumpan las negociaciones en forma intempestivamente e injustificada, ni menos se introduzcan nuevas condiciones que alteran los términos de la oferta aceptada, sobre todo cuando su parte hizo todos los esfuerzos por llevar adelante el contrato, dedicó tiempo y esfuerzo a la formalización del negocio, todo lo cual llevó un periodo de más de ocho meses, perdiendo un tiempo precioso en optar por otras opciones de venta del inmueble de su dominio.

La infracción de estos deberes determina la obligación del demandado de indemnizar los perjuicios pactados anticipadamente, como consecuencia lógica de su incumplimiento, pues al retractarse de su compromiso de compra, queda clara la responsabilidad de indemnizar los perjuicios que ocasione, los que se avaluaron anticipadamente en la suma de \$34.782.000.- (treinta y cuatro millones setecientos ochenta y dos mil pesos) que es aquella a la que deberá condenársele, debidamente reajustada, y con ejemplar condena en costas.

Previas citas legales solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de don Marcos Antonio Mena Ramos, ya individualizado, someterla a tramitación y, en definitiva, condenarlo al pago de la cláusula penal, en la suma de \$34.782.000.- (treinta y cuatro millones setecientos ochenta y dos mil pesos, debidamente reajustada, con expresa condenación en costas.

En el folio 11 de fecha 23 de agosto de 2022, se lee estampado receptorial, en el que consta que se notificó notifiqué de conformidad a lo señalado en el artículo 44 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, a don Marco Antonio Mena Ramos, de la acción impetrada en su contra, proveído de la misma y designación del Tribunal, con fecha 22 de agosto de 2022.

En el folio 12, de fecha 12 de septiembre de 2022, comparecen don Luis Francisco Rodríguez Reyes, Abogado, C.I. Número 12.589.993-5, domiciliado para estos efectos en calle O'Higgins N°385, comuna y provincia de Curicó, en representación convencional de don **MARCO ANTONIO MENA RAMOS**, factor de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

comercio, C.I. Número 10.326.248-8, domiciliado en calle O'Higgins N°385, comuna y provincia de Curicó, quien en virtud de su representación viene en contestar la demanda de indemnización de perjuicios, solicitando que la misma sea rechazada en todas sus partes con costas, en atención a los fundamentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

ANTECEDENTES.

1.- Que, el demandante refiere que con fecha 18 de mayo de 2022, su mandante realizó una oferta de compra de un inmueble agrícola y sus derechos de aprovechamiento de aguas, de su propiedad, que consistían en los siguientes:

a. Inmueble denominado LOTE QUINCE GUION A TRES, resultante de la división de la parcela N°15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, de la comuna de San Rafael, provincia de Talca, de una superficie de 15,81 hectáreas, cuyo título de dominio se encuentra inscrito a fojas 11221 número 10262 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca, del año 2015. Rol de Avalúo N°8023-65 de la comuna de San Rafael.

b. Derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en: Una acción en la Comunidad de Aguas Canal Vergara, Derivado Canal Guindo. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 1070 número 875 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca, del año 2015.

c. Derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en: Cero coma cuarenta y cuatro acciones en la Comunidad de Aguas Canal El Álamo. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 1071 número 876 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca, del año 2015.

2.- Que, dicha oferta la realizó su mandante por intermedio de la oficina de Corretaje de Propiedades TATTERSAL GESTION DE ACTIVOS S.A.

3.- Que el demandado habría aceptado la oferta de compra pura y simplemente con **fecha 02 de junio de 2022**.

4.- Que, las condiciones bajo las cuales habría ofertado su mandato y aceptado el demandante, por la compra de la citada propiedad fueron las siguientes:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

a. El precio de la propiedad es de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$347.820.000.-).

b. El precio se pagaría al contado dentro del plazo de 06 meses contados desde la firma de la promesa de compraventa.

c. La entrega material de la propiedad se efectuaría después del pago total del precio.

d. Que como prueba de seriedad de la referida oferta y aceptación de la misma, las partes dejaron un documento por la suma de \$34.782.000.- el cual fue entregado a la Corredora de Propiedades Tattersal Gestión de Activos S.A.

4.- Agrega el actor que con fecha **06 de julio de 2022**, le habrían enviado un correo con un BORRADOR del Contrato de Promesa de Compraventa en el cual supuestamente se habrían establecido condiciones distintas a las consignadas en la oferta de compra de su representado, razón por la cual, con fecha 08 de julio de 2022, le envió a su mandante a través del corredor El Tattersal un correo dando cuenta del cambio de los términos del negocio, lo cual estaría fuera de lo acordado, pidiendo en definitiva ajustarse a los términos de la oferta de compra.

5.- Luego, con fecha **19 de julio de 2022**, el Tattersal mediante correo electrónico dirigido al actor, le expresa que las nuevas condiciones del negocio para efectos de celebrar el referido contrato de promesa de compraventa.

6.- Finalmente, argumenta que supuestamente su mandante al introducir nuevas condiciones para realizar el negocio, en los hechos se habría retractado de su compromiso de compra en los términos de su oferta, razón por la cual solicita que se condene a mi representado a pagar por concepto de cláusula penal, la suma de \$34.782.000.- que corresponde al 10% del valor del precio pactado de la propiedad.

CONTESTACION DE LA DEMANDA.

En virtud de esta presentación, viene en controvertir lo argumentado por el demandante y solicitar el rechazo de esta demanda de indemnización de perjuicios, con expresa condenación en costas, de acuerdo a los antecedentes de hecho y de derecho que expone a continuación:

7.- En relación al documento signado como "OFERTA DE COMPRA", de fecha 25 de mayo de 2022, se debe hacer presente que es un



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

documento emanado y redactado íntegramente por la Corredora de Propiedades TATTERSALL, que a contrario de lo que argumenta el actor, se deben hacer las siguientes precisiones:

a. Su mandante argumenta que ha visitado la propiedad denominada "LOTE 15-A-3 de la subdivisión de la Parcela N°15 del P.P. El Milagro, ubicada en Santa Ana, comuna de San Rafael. Rol 8023-65. Al respecto, en dicha individualización NADA SE MENCIONA respecto de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas, es más, en el referido documento ni siquiera se individualizan dichos derechos, y en consecuencia no queda CONVENIDO su precio de compra.

Es importante dejar en evidencia esto último, toda vez, que resulta del todo trascendente dilucidar el bien que se oferta y su precio y como supuestamente habría incumplimiento en aquello.

b. Se pactó que el precio sería de \$347.820.000.- equivalente a \$22.000.000.- por hectárea, que se pagaría de la siguiente forma:

"CLAUSULA 1": Contado mediante vale vista bancario con fecha plazo **6 MESES DESDE FIRMADA LA PROMESA DE COMPRAVENTA** (Este plazo se considera como el máximo pudiendo ser menor, inclusive 3 meses), dejado con instrucciones notariales de entregarse a la parte vendedora una vez inscrito el inmueble a nombre de la parte compradora, libre de gravámenes, prohibiciones y embargos.

"CLAUSULA 2": Establecen que la escritura de compraventa definitiva deberá firmarse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aceptación de esta propuesta. La escritura de compraventa deberá otorgarse en NOTARIA "DEL CAMPO VIAL" en la ciudad de Curicó.

Respecto de esta última cláusula, se hace el alcance al tribunal, que dicha NOTARIA "DEL CAMPO VIAL", al día 25 de mayo de 2022, fecha de la Oferta de Compra NO EXISTIA, ni tampoco existe en la actualidad la referida Notaría y no es que exista mala fe de su mandante al señalar dicha Notaría, sino que es tal como se mencionó, este documento fue elaborado por TATTERSALL, al cual más bien su mandante adhirió.

Luego, en esta misma cláusula N°2 se deja constancia que los plazos indicados en la presente oferta podrán ser PRORROGADOS, en atención a la demora de entrega de antecedentes de instituciones como el Conservador de Bienes Raíces respectivo, archivos,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

municipalidades y otros, por lo que las partes aceptan desde ya que se da eventual prórroga para estos efectos al menos una vez en caso de ser necesario.

Agregan que la concurrencia o no concurrencia de las partes se acreditará con el certificado notarial respectivo.

8.- En relación a lo expuesto en el punto precedente, es dable señalar los siguientes alcances:

a. En primer término, no se estableció y menos se convino el precio de los derechos de aprovechamiento de aguas referidos.

b. Las partes convienen en celebrar una escritura de promesa de compraventa para efectos de establecer los derechos y obligaciones de las partes contratantes en relación al objeto de dicho contrato.

c. Luego, se señala una Notaría para efectos de otorgar la escritura de compraventa definitiva que no existe.

d. Además, las partes convienen y aceptan una eventual prórroga para estos efectos al menos una vez en caso de ser necesario.

e. También, las partes aceptan que en caso de la concurrencia o no concurrencia de las partes, se acreditará con el certificado notarial respectivo, lo que tal como se acreditará NO OCURRIO EN LA ESPECIE, toda vez, que no ha existido INCUMPLIMIENTO ALGUNO por parte de su representado.

f. Del mismo modo, se estableció que **“será condición esencial de la presente oferta, el que los títulos de dominio de la propiedad se encuentran ajustados a derecho”**. Al respecto, se debe hacer presente, tal como se acreditará, dichos títulos de dominio efectivamente no se encuentran ajustados a derecho, por lo que si una parte ha incumplido es precisamente el actor.

9.- Finalmente, se debe hacer presente al tribunal, que tal como acreditará, su mandante con fecha 23 de junio de 2022, recibió de parte de TATTERSALL GESTION DE ACTIVOS, un “BORRADOR DE PROMESA APROBADO POR VENDEDOR, PARA SU REVISION Y COMENTARIO”. Dicho documento signado como PROMESA DE COMPRAVENTA, fue redactado en los términos y condiciones de la CORREDORA TATTERSALL, y se da por establecido que había sido aprobado por el vendedor, razón por la cual, a su representado no le asiste responsabilidad alguna en aquello y en consecuencia no existe la responsabilidad civil precontractual por parte de su mandante y por



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

el contrario, es el propio actor el que ha incumplido con sus obligaciones precontractuales, tal como se acreditará.

EL DERECHO. EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

De acuerdo a lo antes expuesto, su parte solicita el rechazo de la demanda deducida por don Julio Lavín Retamal en contra de su mandante, en atención a lo siguiente:

10.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOSBAJO REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRECONTRACTUAL.-

a. La demanda deducida por el actor debe ser rechazada, en razón de que es el propio vendedor o promitente vendedor, quien fue la parte incumplidora.

b. En ese sentido, se debe señalar que no existen acciones que emanen de la referida convención, por la sencilla razón de que no existen obligaciones pendientes por parte de su mandante.

c. Cabe señalar que lo establecido en la OFERTA DE COMPRA fue cumplido a cabalidad por su representado.

11.- EN SUBSIDIO, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO PRECONTRACTUAL.-

En subsidio de lo anterior, la demanda de autos debe ser rechazada en todas sus partes, toda vez que su representado no ha incumplido obligación alguna.

a. Según se ha señalado, es el propio demandante quien ha incumplido con lo que precisamente reconoce haber ACEPTADO PURA Y SIMPLEMENTE en dicha OFERTA DE COMPRA de fecha 25 de mayo de 2022, toda vez, que por una parte se obliga a celebrar una promesa de compraventa que hasta la fecha no ha firmado y por otra parte sus títulos de dominio no se ajustan a derecho.

b. En consecuencia, su representado no incurrió en incumplimiento alguno, debiendo por tanto ser rechazada la demanda de autos en todas sus partes, con expresa condenación en costas de la contraria.

12.- EN SUBSIDIO, INEXISTENCIA DE IMPUTABILIDAD.

a. La imputabilidad significa que el incumplimiento de una obligación debe provenir de un acto u omisión culpable o dolosa del deudor.

En el improbable caso que el tribunal estime que existió algún incumplimiento por parte de su representado, es claro que NO incurrió en incumplimiento IMPUTABLE alguno tal como se acreditará.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1547 inciso 1 del Código Civil, las partes de este juicio debían responder en el cumplimiento de sus obligaciones precontractuales de culpa leve, toda vez que lo ofertado y aceptado era para beneficio recíproco de ambas partes.

Al respecto, se debe precisar que la culpa leve es *“la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”*, según lo establece el artículo 44 inciso 3º del Código Civil.

El dolo es definido en la misma disposición como *“... la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”*

b. En este sentido, su parte estima que su representado en todo momento HA ACTUADO CON DILIGENCIA Y BUENA FE, según lo latamente expuesto.

c. En razón de lo ya señalado, NO existió culpa o dolo en el proceder de su representado, ya que actuó con la diligencia requerida y no causó perjuicio alguno al demandante.

13.- EN SUBSIDIO, INEXISTENCIA DE PERJUICIOS.-

a. En subsidio de las anteriores, la demanda de autos debe ser rechazada por la inexistencia de los perjuicios solicitados indemnizar.

b. La acción indemnizatoria deducida en autos exige, como requisito la existencia de un daño, el cual debe cumplir con los requisitos generales dispuestos por nuestro ordenamiento jurídico, entre los cuales se destaca que sea cierto y real, lo que no ocurre en la especie.

c. La demanda de autos presupone perjuicios inexistentes y sin fundamento alguno, por consiguiente la contraria deberá acreditar la existencia de todos y cada uno de los daños invocados en su libelo.

14.- EN SUBSIDIO, INEXISTENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y LOS PERJUICIOS.

a. Este requisito consiste en que entre el incumplimiento y el daño debe existir una relación estrecha y directa de causa a efecto, lo que no ocurre en la especie, toda vez, que su mandante no ha incumplido en parte alguna con la Oferta de Compra.

b. Así las cosas, en subsidio de las anteriores, debe rechazarse la demanda indemnizatoria de perjuicios, por cuanto estos últimos no son atribuibles en modo alguno a su representado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

c. En efecto, si algún perjuicio hubiese sufrido el demandante, ninguno de ellos ha tenido como causa directa la conducta de su representado.

d. Por ende, no hay una relación causa efecto entre el supuesto incumplimiento de contrato señalado en el libelo y los supuestos perjuicios invocados en autos.

15.- EN SUBSIDIO, INEXISTENCIA DE MORA DEL DEUDOR.

a. Al respecto, uno de los requisitos necesarios para la indemnización de perjuicios, es que el deudor esté constituido en mora.

b. Esta exigencia de la constitución en mora del deudor para que se deban los perjuicios, se encuentra establecida en el artículo 1557 de Código Civil, esto es *“se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora...”*.

c. Es así como don Arturo Alessandri Rodríguez define este requisito como: *“el retardo culpable del cumplimiento de una obligación, más allá de la época fijada por la manifestación de voluntad del acreedor”*. Concluye que los requisitos de la mora son:

- a) Que haya un retardo por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación;
- b) Que este retardo sea culpable;
- c) Interpelación del acreedor al deudor.

El primero de estos requisitos consiste en que el contratante se atrase en el cumplimiento de la obligación; si el deudor no difiere ese cumplimiento más allá de la época debida no habrá mora. En el caso de autos, no se configuró el citado requisito conforme se explicó anteriormente.

Luego, su mandante cumplió con su Oferta de Compra. En consecuencia, este último no ha incurrido en retraso alguno en el cumplimiento de sus obligaciones, por lo cual no se configuró el citado requisito.

En cuanto al segundo de los requisitos, consistente en si este retardo es de carácter culpable, su parte se remite a lo dicho con anterioridad respecto a que esta parte no ha incurrido en culpa o dolo alguno.

El tercero de estos requisitos es la interpelación que debe realizar el acreedor al deudor, el cual tampoco se cumplió en la presente controversia y es definida por el autor antes citado como: *“El acto por el cual el acreedor manifiesta al deudor que el incumplimiento de la*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

obligación lo perjudica. Es el más esencial de los elementos constitutivos de la mora, porque mientras él no se produzca, el deudor está simplemente retardado; mientras el acreedor no lo signifique al deudor que su actitud le perjudica a le daña, no hay motivo para creer que el incumplimiento esté irrogando un perjuicio; puesto que el acreedor guarda silencio, hay sobrados motivos para creer que el acreedor tácitamente está autorizando al deudor para que persevere en el atraso. En todo caso, la ley supone que el daño que acreedor está experimentado en su patrimonio, no es un daño demasiado grande. Posiblemente ese perjuicio se produzca, pero en concepto de la ley, puesto que el acreedor no se queja, no hay perjuicio.”.

Al respecto, su parte reitera que no ha existido un CERTIFICADO NOTARIAL que dé cuenta de la concurrencia o no concurrencia de las partes a suscribir el instrumento dado para efectos de cumplir con su cometido.

Así las cosas, al no cumplirse con los requisitos antes expuestos es del todo procedente que se rechace la demanda también por este concepto, con costas.

Previas citas legales solicita se sirva tener por contestada la demanda deducida por don JULIO LAVIN RETAMAL, solicitando que sean acogidas las alegaciones realizadas por su parte, y en consecuencia se sirva rechazar la demanda de autos, con expresa condenación en costas de la contraria.

En el folio 16, de fecha 21 de septiembre de 2022, la demandante replica en los siguientes términos:

El demandado al contestar la demanda, en forma sorprendente señala que el documento de Oferta de Compra, de fecha 25 de mayo de 2022 es un documento emanado y redactado íntegramente por la corredora de propiedades Tattersall, omitiendo que dicho documento está firmado por él, que dejó documentos para responder de los perjuicios, etc. Pretende eludir de forma burda su responsabilidad y no pagar los perjuicios que las mismas partes avaluaron en forma anticipada.

Luego señala que no se habría cumplido el trámite de entregar una promesa para la firma en la Notaría Campos de Curicó. Omite señalar que ello no se ocurrió, dado que el borrador enviado a su parte se alejaba absolutamente de los plazos y condiciones



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

acordadas para el negocio, tanto en la oferta de compra como en la aceptación de la misma, de forma tal que claramente no podía llegar a la notaria un borrador de promesa de compraventa que no cumplía con lo acordado.

Señala que los títulos de su representada no se encontrarían ajustados a derecho. Nada más alejado de la realidad. Se entregó toda la documentación para el estudio de títulos, los se encuentran totalmente ajustados a derechos.

Como excepción, plantea algo absurdo. Que habría sido su parte la fue incumplidora en los hechos materia de este juicio y que habría la demandada cumplido lo establecido en la oferta de compra, lo cual niegan absolutamente. El tribunal comprenderá que de haber ocurrido ello, su parte había avanzado con el negocio, cuestión que no aconteció por que fue justamente la demandada la que cambió las condiciones del negocio acordadas en oferta de compra y en su aceptación.

También plantea que inexistencia del incumplimiento precontractual, lo cual es redundante con lo ya señalado.

Señala que ha sido su representada la que ha incumplido ya que hasta la fecha no ha firmado el borrador de promesa de compraventa, lo cual como se ha dicho es absolutamente absurdo, ya que no podía firmarse un borrador de promesa que pretendía establecer condiciones y plazos distintas a las acordadas en la oferta de compra y en la aceptación de la misma.

Además señala que no hay perjuicios. Omite la demandada que fueron las propias partes las que establecieron una cláusula penal en caso de incumplimiento y avaluaron anticipadamente los perjuicios.

Por ultimo señala que la inexistencia de la Mora del deudor. De la lectura del artículo 1551 del Código civil, queda en evidencia que el demandado está en mora, y que lo planteado por él no tiene asidero alguno.

En general, pretende la demandada negar los hechos que son categóricos y que acreditan el incumplimiento de la demandada, y su pretensión de cambiar las condiciones y plazos del negocio, que se habían acordadas en la oferta de compra y en su aceptación, provocando perjuicios a su representada, los que las mismas partes avaluaron en forma anticipada.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

Por último, señalan que ratifican todo lo señalado en la demanda de autos.

Previa cita legal solicita tener por contestado el trámite de la réplica y conferir traslado, a la demandada para duplicar.

En el folio 18, de fecha 03 de octubre de 2022, la demandada duplica ratificando todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos por su parte en la contestación de la demandada por lo que solicita sea rechazada la demanda de autos en todas sus partes con expresa condena en costas de la contraria.

En el folio 24, de fecha 27 de octubre de 2022, rola acta de audiencia de conciliación, con la asistencia del apoderado de la parte demandante don Juan Paulo Soto Garcés y en rebeldía de la parte demandada.

Llamadas las partes a CONCILIACIÓN, ésta no se produce.

En el folio 27, de fecha 08 de noviembre de 2022, se recibió la causa a prueba por el término legal, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos.

En el folio 100, de fecha 23 de noviembre de 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, de fecha 03 de agosto de 2022, don **JULIO LAVIN RETAMAL**, interpone demanda de Indemnización de Perjuicios bajo régimen de Responsabilidad Civil Precontractual en contra de don **MARCO ANTONIO MENA RAMOS**, todos ya individualizados, y previa relación de los antecedentes en que se apoya, pidió que en definitiva se declare: La petitoria transcrita en el bloque expositivo de este fallo.

SEGUNDO: Que, el demandado don **MARCO ANTONIO MENA RAMOS** a través de su apoderado a folio 12, contestó la acción impetrada en su contra, solicitando su rechazo, con costas, en base a las argumentaciones ya vertidas en el bloque expositivo de este fallo.

TERCERO: Que, son hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, en esta causa:

1°.- Existencia de los actos jurídicos a que se alude en la demanda. En su caso, partes que en ellos intervinieron y estipulaciones de los mismos.

2°.- Efectividad que las partes de dichos actos jurídicos cumplieron con sus obligaciones precontractuales.

3°.- En su caso, efectividad que el incumplimiento alegado es imputable al demandado. En su caso, forma en que le es imputable.

4°.- Efectividad de haber sufrido perjuicios el demandante derivado del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

incumplimiento alegado. En su caso, especie y monto de dichos perjuicios.

5°.- En su caso, efectividad que el demandado se encuentra obligado a indemnizar los perjuicios sufridos por el demandante.

CUARTO: Que, la parte demandante, a fin de acreditar sus asertos, aportó al proceso las siguientes piezas probatorias:

Prueba documental:

A folio 1, de fecha 03 de agosto de 2022:

Copia de cédula de identidad del demandante.

A folio 39, de fecha 10 de mayo de 2023:

- 1) Oferta de Compra del demandante, Marcos Mena Ramos, respecto de propiedad de don Julio Lavín Retamal.
- 2) Aceptación de don Julio Lavín Retamal de Oferta de compra hecha por don Marco Mena Ramos respecto del inmueble y derechos de Aprovechamiento de aguas del sr Lavin Retamal.
- 3) Mandado Especial entre don Julio Lavín Retamal y sociedad Tattersal Gestión de Activos S.A.
- 4) Promesa de compraventa que se le propuso firmar al sr. Julio Lavín Retamal.
- 5) Correos electrónicos que dan cuenta de lo señalado en la demanda, en cuanto al cambio de condiciones del sr Mena Ramos respecto de la oferta compra hecha por él y aceptación de la misma.
- 6) Cheques entregados por el sr Mena Ramos a sociedad Tattersal Gestión de Activos S.A.
- 7) Correos electrónicos del mes de Julio de 2022.
- 8) Whatsapps intercambiados entre don Julio Lavín y representantes de sociedad Tattersal Gestion de Activos S.A.

OFICIOS: Solicitado a folio 35 a la sociedad TATTERSAL GESTION DE ACTIVOS S.A. Rut 96.775.780-2, cuya respuesta rola a folio 69, donde remite los siguientes documentos:

1. Mandato Especial Para Venta Directa entre Julio Agustín Lavín Retamal a Tattersall Gestión de Activo S.A. de fecha 18 de enero de 2022, relativo al inmueble denominado Lote 15-A3 resultantes de la división de la Parcela N° 15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, de la comuna de San Rafael, Provincia de Talca, de una superficie aproximada de 15,81 hectáreas, derechos de agua consistente en 1 acción de la Comunidad de Aguas de Canal Vergara, derivado Canal Guindo y derechos de agua consistente en 0,40 acciones en la Comunidad de Aguas Canal El Álamo.

2. Carta oferta de fecha 25 de mayo de 2022 suscrita por Marco Mena Ramos a Tattersall Gestión de Activos, por el predio denominado Lote 15-A3 de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

división de la Parcela N° 15 del P.P. El Milagro, ubicado en Santa Ana, comuna de San Rafael.

3. Carta de aceptación de fecha 02 de junio de 2022, suscrita por Julio Agustín Lavín Retamal, aceptando la oferta de compra del terreno mencionado en la Carta de Oferta de Compra, agregando los derechos de agua.

4. Copia cheque girado por Marco Antonio Mena a favor de Julio Lavín R. por la suma \$ 34.782.000 para garantizar seriedad de la oferta de compra de fecha 25 de mayo del 2022, y cheque girado por el mismo señor Mena a favor de Tattersall Gestión de Activos por la suma de \$ 10.434.600 para garantizar el pago de la comisión de intermediación, proveniente de la misma operación.

5. Copia cheque girado por Julio Lavín Retamal a favor de Marco Antonio Mena por la suma \$ 34.782.000 para garantizar seriedad de la aceptación de la oferta de compra de fecha 02 de junio del 2022, y cheque girado por el mismo señor Lavín a favor de Tattersall Gestión de Activos por la suma de \$ 10.434.600 para garantizar el pago de la comisión de intermediación.

Prueba Confesional:

Solicitada por el demandante a folio 37, pidiendo citar a absolver posiciones, a don MARCO ANTONIO MENA RAMOS, realizándose los llamados de rigor a folio 52 y 57 certificándose la inasistencia del demandado, en cuya virtud el tribunal a folio 63 tuvo por confeso al demandado y por reconocidos y efectivos los hechos categóricamente afirmados en el pliego de posiciones (Custodia N° 925-2023), el que se encuentra agregado a folio 98.

Prueba Pericial:

Solicitada por el demandante a folio 36, designándose por el tribunal a folio 58, a don Ramón Ricardo Gamboa Calderón, cédula nacional de identidad N°6.959.377-1, Ingeniero Comercial, y cuyo Informe rola a folio 79 de autos.

QUINTO: Que, la parte demandada a objeto de enervar la acción impetrada en su contra, aportó al proceso la siguiente evidencia probatoria exclusivamente a folio 12 Mandato Judicial, de fecha 09 de septiembre de 2022, otorgada ante el Notario Público don René León Manieu.

SEXTO: Que, la demandante invoca la decisión jurisdiccional pretendiendo una acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil pre contractual.

Previo a entrar en el análisis de los puntos de prueba, cabe consignar a modo general que el ámbito de la responsabilidad precontractual, la formación del consentimiento no fue expresamente tratada en nuestro Código Civil, sin dejar de reconocer un tratamiento parcial en el Código de Comercio. Más la responsabilidad que surge en la etapa de las tratativas o negociaciones previas a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

Foja: 1

la suscripción del contrato, no es una materia ajena en materia negocial moderna, lo que ha implicado un desarrollo de un sistema de responsabilidad precontractual dentro de la sistemática jurídica nacional a objeto de llenar el vacío del Código Civil.

Al efecto tradicionalmente se parte del supuesto que las obligaciones surgen sólo desde el momento que se realiza una oferta (retractación tempestiva) o una aceptación extemporánea (obligación de informar acerca de falta de oportunidad de la aceptación), sin embargo, mucho antes de aquel período ya nacen obligaciones emanadas del principio de la buena fe contractual, como son el negociar de forma leal, correcta y honestamente a causa de las legítimas expectativas de las partes que se reúnen libremente a explorar un negocio. El profesor el profesor Puig Brutau indica *“los contratos no se celebran –excepto en los casos de contratación sometida a fórmulas standard o uniformes- con la brevedad de un automatismo impersonal y son resultado final de una negociación entre las partes, por lo que la fase de tratos preliminares tiene una gran importancia...”* Puig Brutau, José, Fundamentos del Derecho Civil. Tomo II, Volumen 1. Bosch, año 1988, Barcelona, España, página 216. Es por ello que la doctrina moderna identifica una serie de etapas que pueden detectarse en la formación del consentimiento, a saber, las negociaciones o tentativas previas, la oferta, la promesa y el contrato. Durante cualquiera de estas etapas puede surgir responsabilidad, variando el estatuto de responsabilidad aplicable.

Nuestra legislación no reconoce expresamente un estatuto especial de responsabilidad precontractual que imponga un determinado deber de conducta en la etapa precontractual. Atendido lo anterior, la cuestión que plantea la responsabilidad precontractual consiste en determinar el régimen de responsabilidad que debe aplicarse a ésta. Las tentativas o tratativas previas se caracterizan precisamente por ser una etapa anterior al contrato, y consecuentemente a la formación del consentimiento (de ahí la denominación precontractual), donde las partes desarrollan actividades con miras a explorar el futuro contrato. Luego, atendido lo anterior, no hay en el sistema jurídico chileno grandes dudas de que el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad precontractual es el de la responsabilidad aquiliana, régimen general aplicable a todos los casos donde no haya tenido lugar el consentimiento de las partes. (arts. 2284, 2314 y 2329 del Código Civil).

Siendo a su vez recogidos por la doctrina y jurisprudencia como supuestos de la responsabilidad precontractual y la consecuente obligación de indemnizar perjuicios, a) el consentimiento en negociar que importa el comienzo de las tratativas previas y de la obligación de negociar de buena fe, b) los gastos



«RIT»

Foja: 1

incurridos con miras a la celebración del contrato, es decir que existan daños que reparar que se generaron con esa actividad, c) el retiro unilateral injustificado de las negociaciones y d) la infracción a la obligación de negociar de buena fe, imputable a culpa o dolo (retiro injustificado).

SEPTIMO: **Que**, el artículo 1698 del Código Civil en su inciso primero, prescribe que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta, es decir, este precepto impone imperativamente esta carga, como regla general, a quien alega la existencia de la obligación o su extinción.

OCTAVO: **Que**, el autor civilista Enrique Barros Bourie, expone que, "...a) *metafóricamente puede decirse que al comienzo de la responsabilidad civil está el daño. Según sus dichos, a diferencia de lo que ocurre en materia penal e infraccional, para el derecho civil sólo son relevantes las conductas culpables si de ellas se sigue un perjuicio para el demandante. En sede civil, la sola negligencia no es fuente de responsabilidad. Así, si un automovilista conduce por una autopista en contra del sentido del tránsito, no incurre en responsabilidad civil mientras no cause daño. El objeto de la responsabilidad civil no es expresar un juicio de reproche, sino corregir el efecto adverso que el hecho del demandado haya causado a la víctima. Su ámbito es precisamente el de la justicia correctiva, que pretende restablecer, en la relación entre el demandado y la víctima, el orden que ha sido alterado por el daño...*". (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, pág 215).

Pero el daño es también objeto del juicio de responsabilidad, porque la pretensión del demandante es que le sean reparados los perjuicios sufridos, sea mediante la restitución en naturaleza de los bienes de que ha sido privado, sea mediante la indemnización en dinero. La cosa pedida en el juicio de responsabilidad civil es precisamente la remoción o la reparación del daño.

La justicia correctiva exige que la reparación del daño sea equivalente al perjuicio causado a la víctima; por eso, los perjuicios que el demandado debe indemnizar son los daños que ha sufrido el demandante.

NOVENO: **Que**, señalado el marco legal en el cual se desenvuelve la acción de autos, corresponde analizar el caso en concreto, conforme a los puntos de prueba fijados en la causa.

En síntesis, el demandante pide una reparación indemnizatoria en atención a que el 18 de mayo de 2022 el demandado hizo una oferta de compra de un inmueble agrícola y sus derechos de aprovechamiento de aguas de dominio del actor, la que se materializó por escrito el **25 de mayo de 2022** a través del corredor Tattersal Gestión de activos SA, oferta de compra que el actor aceptó el **02 de junio de 2022**, bajo las condiciones de precio y plazo ofrecidas, entregando



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

el demandado a la sociedad intermediaria un cheque nominativo y cruzado por la suma de \$34.782.000 a nombre del actor, que debería entregársele en caso que el demandado incumpliera las obligaciones de la oferta de compra, suma considerada como multa. Por su parte el vendedor igualmente documentó una suma de dinero como garantía de la seriedad del negocio.

Con posterioridad el **6 de julio de 2022** se le envía un correo con el borrador de la promesa de compraventa donde se establecen condiciones distintas a las contenidas en la oferta de compra en relación al plazo para la firma del contrato de promesa, suscripción del contrato prometido y pago del precio, (de 6 meses se modificó a 180 días hábiles), el pago se verificaría contra inscripción, y modificación en cuanto a que el plazo sería un plazo no extintivo, por intermedio del corredor se le pidió al demandado ajustarse a la oferta de compra, y finalmente el 19 de julio de 2022 el corredor a nombre del demandado a través de correo informa nuevos términos y condiciones ajenos al compromiso de compra que implican a su parecer una retractación, quedando la operación sin efecto por el cambio total de las condiciones consignadas en la oferta de compra. Agrega que se fijaron por las artes una cláusula penal como valuación anticipada de perjuicios por un porcentaje del valor del precio, cuya condena solicita.

Por su parte el demandado, en síntesis alega que el documento Oferta de Compra de 25 de mayo de 2022 fue redactado por la Corredora de Propiedades, en el cual no existe mención a los derechos de aprovechamiento de aguas y en consecuencia no hay convenido el precio de compra. Refiere el pacto del precio y modalidad de pago mediante vale vista bancario en el plazo de 6 meses desde firmada la promesa de compraventa, con instrucción notarial de entregarse a la vendedora una vez inscrito el inmueble a nombre de la compradora libre de gravámenes, prohibiciones y embargos. Refiere asimismo que la firma debía tener lugar dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aceptación de la propuesta en una Notaría a la fecha inexistente, agregando que ese documento fue elaborado por Tattersal al cual el demandado adhirió, aceptándose asimismo que los plazos de la oferta podrían prorrogarse al menos una vez, para recabar los antecedentes administrativos que se requirieran, y la concurrencia o no concurrencia de las partes se acreditaría con el certificado notarial respectivo.

Agrega que era condición esencial de la oferta que los títulos de dominio de la propiedad se encuentran ajustados a derecho, lo que no aconteció, por lo que es el actor el que incurrió en incumplimiento; y es así que con fecha 23 de junio de 2022 recibió de Tattersal un borrador de promesa aprobado por el vendedor para su revisión y comentario, signado como promesa de compraventa redactado por la corredora y se da por establecido que había sido aprobado por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

vendedor por lo que a él no le asiste responsabilidad precontractual alguna, por cuanto es el propio actor el que incumplió con sus obligaciones precontractuales.

DECIMO: Que, en cuanto al primer punto de prueba, esto es la existencia de los actos jurídicos a que se alude en la demanda. En su caso, partes que en ellos intervinieron y estipulaciones de los mismos.

Conforme a la prueba rendida a folio 39, peritaje de folio 79 y las posiciones del pliego de folio 98, N° 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respecto de las cuales el tribunal tuvo por confeso al demandado a folio 63, es posible colegir que entre las partes de este juicio, existieron actos jurídicos consistentes en negociaciones preliminares, por intermedio de una corredora de propiedades, dirigidos a la compraventa de un inmueble agrícola.

Para analizar la secuencia de pasos que tuvo esta tratativa preliminar cabe consignar en primer término que el demandante, don Julio Lavín Retamal otorgó un Mandato Especial de Venta Directa **el 22 de enero de 2022** a Tattersal Gestión de Activos SA, donde le encarga que en su nombre y representación venda los bienes objeto del mandato, a saber: a) **Inmueble denominado LOTE QUINCE GUION A TRES**, resultante de la división de la parcela N° 15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, de la comuna de San Rafael, Provincia de Talca, de una superficie de 15,81 hectáreas, cuyo título de dominio se encuentra inscrito a fojas 11.221 N° 10.262 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2015. Rol de avalúo N° 8023-65, de la comuna de San Rafael. b) **Derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en: Una acción en la Comunidad de Aguas Canal Vergara, Derivado Canal Guindo**. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 1.070 número 875 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2015 y c) **Derechos de aprovechamiento de aguas que sirven para el regadío consistente en: Cero coma cuarenta y cuatro acciones en la Comunidad de Aguas Canal El Álamo**. El título de dominio se encuentra inscrito a fojas 1.071 número 876 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca, correspondiente al año 2015, bajo los términos y condiciones que allí se establecen, instrumento que rola a folio 39 y que también anexa el perito en su informe a folio 79, en la foja 19.

Posteriormente según se infiere del expediente, el demandado don Marco Mena Ramos hace una **Oferta de Compra a través de una Carta** suscrita por **de fecha 25 de mayo de 2022**, dirigida a la Intermediaria Tattersal Gestión de activos, y que contiene las siguientes estipulaciones en lo que al conflicto que nos concierne:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

a.-El oferente de compra individualiza solo el inmueble denominado LOTE 15-A-3, de la subdivisión de la Parcela N°15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, ubicado en Santa Ana, de la comuna de San Rafael, provincia de Talca, Rol 8023-65, respecto del cual realiza una proposición de compra.

b.- En cuanto al Precio se estipuló en numeral 1.- El precio sería de \$347.820.000.- equivalente a \$22.000.000.- por hectárea, que se pagaría de la siguiente forma: Contado mediante vale vista bancario con fecha plazo 6 MESES DESDE FIRMADA LA PROMESA DE COMPRAVENTA (Este plazo se considera como el máximo pudiendo ser menor, inclusive 3

meses), dejado con instrucciones notariales de entregarse a la parte vendedora una vez inscrito el inmueble a nombre de la parte compradora, libre de gravámenes, prohibiciones y embargos.

c.- La escritura de compraventa definitiva deberá firmarse dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aceptación de esta propuesta. La escritura de compraventa deberá otorgarse en NOTARIA "DEL CAMPO VIAL" en la ciudad de Curicó.

Se deja constancia que los plazos indicados en la presente oferta podrán ser PRORROGADOS, en atención a la demora de entrega de antecedentes de instituciones como el Conservador de Bienes Raíces respectivo, archivos, municipalidades y otros, por lo que las partes aceptan desde ya, que se da eventual prórroga para estos efectos al menos una vez en caso de ser necesario.

La concurrencia o no concurrencia de las partes se acreditará con el certificado notarial respectivo.

d.- El oferente establece en el numeral 3 que *"...en caso de retractarme de este compromiso de compra, me obligo a pagar una indemnización equivalente al 10 % del precio de venta de la propiedad. Igual indemnización deberá pagarme el vendedor si él se desistiera de venderme la propiedad después de aceptada la presente oferta..."*.

e.- En el numeral 4, el oferente dispone *"será condición esencial de la presente oferta, el que los títulos de dominio de la propiedad se encuentran ajustados a derecho. En caso de desacuerdo en cuanto a esta última calificación, será la justicia ordinaria y que las partes quedan, en caso de incumplimiento, a iniciar las acciones legales que consideren procedentes..."*.

A dicha Oferta de Compra, le siguió con fecha **02 de junio de 2022**, una **ACEPTACIÓN DE OFERTA**, dirigida a la corredora intermediaria en el negocio, suscrita por el demandante don Julio Lavín Retamal, que en lo que al conflicto interesa dispone en lo medular que:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

- a) Acepta en todas sus partes la oferta de compra de don Marcos Mena Ramos de la propiedad ubicada en Santa Ana, denominada Parcela N° 15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, Rol N° 8023-65, de la comuna de San Rafael y sus derechos de aguas si correspondiere.
- b) El precio es de \$347.820.000 siendo éste último valor en pesos válido para la compraventa que se pagará de la siguiente forma: contado, mediante vale vista bancario con fecha plazo a 6 meses desde la firma de la promesa de venta (este plazo se considera como el máximo pudiendo ser menor, inclusive 3 meses) dejado con instrucciones notariales de entregarse a la parte vendedora una vez inscrito el inmueble a nombre de la parte compradora, libre de gravámenes, prohibiciones y embargos.
- c) La entrega material de la propiedad se efectuará una vez que se haya pagado el precio total al vendedor.
- d) Se obliga asimismo a suscribir el contrato de compraventa definitivo en los términos señalados en la oferta de compra antes mencionada.
- d) Igualmente establece una serie de obligaciones para el caso que se retracte de la aceptación, obligándose a pagar al comprador una indemnización equivalente al 10% del precio de venta de la propiedad. Igual indemnización deberá pagarle el comprador si él se desistiera de comprarle la propiedad después de aceptada la presente oferta, haciendo entrega a la sociedad corredora de propiedades el Tattersal de un cheque nominativo y cruzado por la suma de \$34.782.000, a nombre del comprador.

DECIMO PRIMERO: Que, analizados la carta de oferta de compra del demandado y la carta aceptación del demandante, en cuanto manifestación de voluntad, es posible concluir que la oferta de compra contiene una voluntad seria, completa, dirigida a persona determinada a la corredora intermediaria del vendedor, y la aceptación por su parte, es expresa y pura simple, pues el destinatario de la propuesta manifestó su asentimiento a la oferta en los mismos términos en que ésta se formuló, sin introducir modificaciones, además de oportuna, por lo que hubo consentimiento de las partes en la celebración del contrato sobre el que se estaba negociando.

DECIMO SEGUNDO: Que, en cuanto al segundo punto de prueba, esto es la efectividad que las partes de dichos actos jurídicos cumplieron con sus obligaciones precontractuales.

Sobre este punto tiene importancia el informe pericial de folio 79, en cuyos objetivos el perito se fija determinar o establecer las condiciones del negocio de compra de inmuebles de don Julio Lavín, en base a la oferta de compra del demandado y su aceptación y determinar - con la metodología de revisión de los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

antecedentes contenidos en la causa y datos aportados por las partes-, si las condiciones formalmente acordadas fueron cambiadas por el demandado. Es posible apreciar de los anexos del informe, que el perito revisó toda la documental que rola en autos, bajo cuyo examen obtuvo sus conclusiones.

Es así que, anexando toda la información recabada, el perito realiza una cronología de los hechos y confirma que el 25 de mayo de 2022, el demandado Don Marcos Mena Ramos hizo una oferta formal de compra a través de Tattersall Gestión de Activos S.A. de los bienes y derechos de propiedad de Don Julio Lavín.

Luego, con fecha 02 junio 2022, el demandante envió carta de aceptación de la oferta, a través de Tattersall Gestión de Activos S.A. en la que señala expresamente que acepta en todas sus partes la oferta de compra efectuada por Don Marcos Mena Ramos.

Posteriormente, con fecha 06 julio 2022, el oferente, don Marcos Mena Ramos, envió un borrador del contrato de promesa de compraventa. Esta propuesta fue enviada a través de correo electrónico suscrito por la Sra. Romina Salinas Urrutia. Abogada Tattersall Gestión de Activos. El 8 julio 2022, el demandante envía respuesta a la propuesta señalada de contrato de promesa de compraventa mediante correo electrónico donde plantea que se deben respetar las condiciones establecidas en la carta oferta suscrita por el demandado, para luego el 13 de julio de 2022, envía correo electrónico al Sr. Juan Pablo Escala, representante del Tattersall, dando respuesta al contenido de la propuesta de promesa de compraventa, rechazando los cambios con relación a la oferta aceptada y cambiando algunas condiciones, ofreciendo algunas condiciones alternativas. Ante este escenario negocial, el 19 de julio de 2022, el representante de Tattersall, Sr. Escala, hace llegar un correo respuesta a las condiciones alternativas propuestas por el demandante, aportando como antecedente personal el perito informante, que el 20 de julio de 2022, el demandante, Sr. Julio Lavín le indica al Sr. Sebastián Alessandri, representante del Tattersall, que les solicita definir a la brevedad en comunicación directa si el Sr. Mena está llano a cumplir o no en los términos en que él se obligó.

DECIMO TERCERO: Que, con el mérito de la información obtenida, el perito en su análisis expresa que hubo modificaciones efectuadas en la propuesta de Promesa de Compraventa, a la Oferta original de compra, que resume en las conclusiones signadas en el N°4 de su informe que al tenor señalan:

*“1. Efectivamente el demandado, Sr. Marco Mena cambió las condiciones de negociación ofrecidas por él en la carta oferta. **Concretamente modificó el plazo de suscripción y pago de la escritura definitiva de 6 meses a 180 días hábiles. Y agregó la condición para la compra, de que el terreno debía contar***



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

con la autorización de subdivisión del Servicio Agrícola y Ganadero, y que el plazo de 180 días hábiles (6 meses en la carta oferta) se debía considerar como no extintivo para todos los efectos legales.

2. El demandante, don Julio Lavín, no aceptó las modificaciones de las condiciones contenidas en la carta oferta presentada por el Sr. Marco Mena, ni la agregación de nuevas condiciones.

3. Ante esta situación, el Sr Lavín, con fecha 20 de julio de 2022 volvió a requerir por la vía escrita la suscripción de la promesa de compraventa en las condiciones originales incluidas en la oferta de compra, sin que conste su respuesta, pero que de la dinámica de los hechos, correos, demanda y su contestación, claramente hubo una negativa por parte del demandado.

4. Que resulta, de toda evidencia, que el demandado, unilateralmente, cambió las condiciones que las partes acordaron para realizar la compraventa del inmueble de dominio del demandante (las cuales están contenidas en carta de oferta de compra y su posterior aceptación), lo que no es otra cosa que una retractación de esa parte de llevar adelante el negocio acordado.

5. De acuerdo con el contenido de la causa, especialmente de la información entregada por el representante del Tattersall Gestión de Activos S.A., es posible acreditar que las partes, esto es demandante y demandado, fijaron y establecieron el monto de los perjuicios para el evento de si alguno de ellos se retractare del negocio. A mayor abundamiento, en Anexo N° 9, se adjuntan copias de los cheques que respaldan la situación descrita y que se encuentran bajo custodia de Tattersall Gestión de Activos S.A.”

Conclusión a la que esta juez adhiere, lo que se vez a su vez corroborado con las posiciones del pliego de folio 98, especialmente las N°8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 teniendo el tribunal por confeso al demandado a folio 63.

DECIMO CUARTO: Que, en cuanto al tercer punto de prueba, esto es la en su caso, efectividad que el incumplimiento alegado es imputable al demandado. En su caso, forma en que le es imputable.

Que habiendo dicho que la doctrina y jurisprudencia nacional han reconocido la responsabilidad precontractual, sometiéndola al estatuto de la responsabilidad extracontractual, es menester señalar que esta materia tiene principalmente su fuente en las normas del Código de Comercio, donde la oferta y la aceptación debe reunir requisitos especiales para que se forme el consentimiento, y en el caso de autos, como ya se señaló la aceptación fue pura y simple y mientras la oferta se encontraba vigente.

Ahora bien, existen ciertos hechos que acarrear la pérdida de vigencia de la oferta como son entre otros, la retractación del proponente, que se define como



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

el arrepentimiento del oferente a su propuesta, lo que significa que éste, unilateralmente, decide desistirse de la oferta y dejarla sin efecto como si nunca la hubiera formulado, retractación que no se presume y puede ser de carácter tempestiva o intempestiva.

Teniendo presente, que tal como se suscitaron los hechos, existió por parte del demandado una oferta de compra bajo determinadas condiciones que el actor aceptó pura y simplemente. Para posteriormente, en la propuesta del borrador de la promesa de compraventa (que nunca llegó a suscribirse menos la compraventa), elaborada por la Corredora Tattersal, intermediaria del negocio aceptada por ambos interesados, se incorporaron por parte del demandado condiciones diferentes a las ofrecidas originalmente en la carta de oferta.

Lo anterior permite interpretarse como una retractación tempestiva por parte del oferente de compra, demandado de autos, que es aquella que se produce antes de que el destinatario acepte la oferta. Si bien en este caso la aceptación del destinatario pasa a ser irrelevante, toda vez que debe entenderse que la oferta jamás se formuló, sin perjuicio de lo anterior, el oferente que se retracta tempestivamente debe indemnizar los gastos, daños y perjuicios en general que pudiere haber sufrido el destinatario. (Art. 99 y 100 del Código de Comercio).

Conforme a la prueba rolante en autos, y las conclusiones arribadas por el perito, es posible concluir que efectivamente se produjo un incumplimiento imputable al demandado, en razón de las nuevas condiciones que pidió incorporar a la oferta original (aceptada pura y simplemente por el actor, es decir formado el consentimiento). Más dicha aceptación no se extendió a esas nuevas condiciones referidas, lo que importa una retractación tempestiva del demandado, que finalmente incidió en que la negociación preliminar no se concretara en el contrato materia de las tratativas.

DECIMO QUINTO: Que, en cuanto al cuarto y quinto punto de prueba, esto es la efectividad de haber sufrido perjuicios el demandante derivado del incumplimiento alegado. En su caso, especie y monto de dichos perjuicios y la efectividad que el demandado se encuentra obligado a indemnizar los perjuicios sufridos por el demandante por encontrarse íntimamente ligados.

Sobre el punto cabe señalar que tanto el demandado y el demandante en sus respectivas Cartas de Oferta de Compra y de Aceptación de Oferta avaluaron anticipadamente los perjuicios.

En efecto según se lee de la Carta de Oferta que rola a folio 39 y en el anexo N°2 del informe pericial de folio 79, en el punto N°3 de este documento se consigna la entrega de un cheque por un valor de \$ 34.782.000 a nombre del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

vendedor en caso de que el oferente se desista de la compra, no suscriba el contrato de compraventa dentro del plazo pactado o se suscite cualquier controversia con la parte Vendedora, cheque que rola en el anexo 9 del informe. El demandado hace expresa mención a que en caso de retractación del compromiso de compra se obliga a pagar al vendedor una indemnización equivalente al 10% del precio de venta de la propiedad, para lo cual entrega un cheque nominativo a la corredora Tattersal a nombre del vendedor, facultando a la intermediaria para que por medio de un corredor suyo, en el caso de desistirse de la compra, no suscribir el contrato de compraventa dentro del plazo pactado lo entregue a requerimiento del vendedor al árbitro designado en el punto 8 de la misma oferta.

Por su parte en la Carta de Aceptación de Oferta que rola a folio 39 y en el anexo N°3 del informe pericial de folio 79, en el punto N°6 de este documento se consigna la entrega de un cheque por un valor de \$ 34.782.000 a nombre del comprador en caso de que el vendedor se desista de la venta, no suscriba el contrato de compraventa dentro del plazo pactado.

En los hechos, y conforme se ha establecido en los motivos anteriores, la suscrita considera que existió una retractación tempestiva por parte del demandado, lo que decantó en que finalmente no se suscribiera nunca la promesa ni el contrato de compraventa del inmueble, perjuicios que las mismas partes avaluaron anticipadamente en una suma de dinero ascendente a \$ 34.782.000.- y dado el incumplimiento imputable al demandado por su retractación, se origina la consecuencia obligación de indemnizar tal como se señalará en el capítulo resolutivo del fallo.

DECIMO SEXTO: Que, finalmente haciéndome cargo del alegato defensa, el demandado no aportó ninguna prueba indiciaria de los hechos que intenta retrucar.

En efecto, respecto del precio de los derechos de aguas, en la Carta de Oferta el demandado solo individualiza el inmueble **denominado LOTE 15-A-3** de la subdivisión de la parcela N° 15 del Proyecto de Parcelación El Milagro, ubicado en Santa Ana, de la comuna de San Rafael, Rol de avalúo N° 8023-65. Y si bien alega que no se convino el precio de las aguas, en la Carta de Aceptación el demandante alude al inmueble *“..y sus derechos de aguas si correspondiera....”*. De modo tal que en estricto rigor la tratativa no incluyó los derechos de aguas, por lo que no había precio que fijar, sin perjuicio de fijar el valor si correspondiera tal como lo indicó el actor.

En relación a la inexistencia de la Notaría Del Campo, solo se dirá que no se aprecia el carácter vinculante de esa Notaría en específico para el cumplimiento de las obligaciones posteriores al negocio, teniendo presente que en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

la ciudad de Curicó existen cinco Notarías en funcionamiento para todas las funciones legales que se requieran.

En relación a la necesidad de que los títulos de dominio de la propiedad se encuentren ajustados a derecho, cabe mencionar que ofreció rendir prueba sobre el punto lo que nunca materializó por lo que ha de entenderse como un hecho no probado.

Y en cuanto al borrador de promesa de compraventa, que el demandado alega fue redactado por la corredora dando por establecido que había sido aprobado por el vendedor. Si bien no se discute que la corredora intermediaria de la venta pudo redactarlo, lo cierto que de acuerdo a las pruebas rendidas, los elementos y cambios incorporados, a la oferta original, no se debieron a la autoría de la Gestora de Activos sino que obedecieron a instrucciones recibidas de parte del demandado, lo que finalmente, produjo el cambio de algunas de las condiciones originales ofrecidas y aceptadas por el demandante, y que incidieron en que el contrato sobre el que recaía la negociación no llegara a suscribirse.

En cuanto a la inexistencia del incumplimiento precontractual, de la falta de imputabilidad, de la inexistencia de la relación de causalidad y de la mora del deudor me remito a lo ya reflexionado en los considerandos anteriores donde el tribunal concluyó que sí existió un incumplimiento imputable al demandado, lo que lo constituyó en mora y que fue la causa que el contrato no se cumpliera.

En cuanto a la inexistencia de perjuicios, solo es dable corroborar que fueron las mismas partes las que avaluaron anticipadamente los perjuicios, bajo la concurrencia de determinados presupuestos, que tal como se reflexionó, concurrieron respecto de las actuaciones del demandado, por lo que no cabe más que acoger la demanda en los términos que expresarán en el capítulo resolutivo.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, no existen otros antecedentes que hagan variar la conclusión a la que ha arribado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos y visto además, lo dispuesto en los artículos 1698, 2314 y siguientes, 2319, 2320 y 2321 del Código Civil artículos 96 y siguientes del Código de Comercio; artículos 160, 170, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

I.- Que SE ACOGE la demanda de Indemnización de Perjuicios bajo régimen de Responsabilidad Civil Precontractual de folio 1, de fecha 03 de agosto de 2022, interpuesta por don **JULIO LAVIN RETAMAL**, en contra de don **MARCO ANTONIO MENA RAMOS**, condenándose a este último al pago de la cláusula penal consistente en la suma de \$34.782.000.- (treinta y cuatro millones setecientos ochenta y dos mil pesos, debidamente reajustada, con expresa condenación en costas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG

«RIT»

Foja: 1

II.- Que no se condena en costas al perdedor por haber tenido motivo más que plausible para litigar.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° C-1461-2022.-

Dictada por doña Marcia Arce Ayub, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras de Curicó.

En Curicó a once de marzo de dos mil veinticuatro se notifica por el estado diario la sentencia precedente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Curicó, once de Marzo de dos mil veinticuatro.**



Marcia Alejandra Esmeralda Arce Ayub

Juez

PJUD

Once de marzo de dos mil veinticuatro
13:30 UTC-3



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TXZQXMXLRVG